

试卷名称:CAMS CH01

## 一、单项选择题

1. 逃税是: ( )

- A. 利用税法漏洞或对税法作非预期解释,以尽量减少纳税义务的做法
- B. 作为分项扣除或标准扣除而减少应纳税所得额的规定
- C. 一门专注于合法税务规划的专业会计学科
- D. 通常指故意向税务机关作虚假申报或不申报从而不缴税或少缴税的行为

答案:D

解析:

### 考点

区分逃税、避税与激进避税的定义及法律后果

### 核心解析

逃税指使用非法手段逃避纳税义务P28, 典型例子包括故意向税务机关作虚假申报或不申报P28、P123。题干选项D“通常指故意向税务机关作虚假申报或不申报从而不缴税或少缴税”直接吻合这一定义——“故意作虚假申报”和“不申报”都属于非法手段,与教材完全一致。

### 教材原句

"Tax evasion is the use of illegal practices to avoid paying a tax liability."

### A项错误

选项A描述的是避税 (tax avoidance), 即利用法律漏洞合法减少税负P28。题干问的是逃税, 避税与逃税的匹配度不如选项D, 因为教材明确将逃税定义为非法行为, 而避税是合法活动。

### B项错误

选项B描述的是税法中的扣除规定, 并不是对逃税的定义。教材中未将此规定解释为逃税, 题干直接要求定义逃税, 该选项缺失逃税的核心要素, 匹配度很低。

### C项错误

选项C将逃税说成是一门专注合法税务规划的学科, 这与逃税概念完全相反。教材虽提及会计师可能涉及税务规划, 但从未把逃税定义为一种学科, 且逃税本质上是非法行为, 学科描述与题干要求相差甚远。

### 易错提醒

避税 (tax avoidance) 是合法减少税负P28, 逃税 (tax evasion) 是使用非法手段逃避纳税义务P28。核心区分点在合法性: 合法利用规则的是避税, 虚假申报或不申报属非法逃税。

2. 一位金融机构(FI)的客户投诉称,他们收到了多封看似来自该金融机构的电子邮件,催促他们点击链接或打开汇款附件进行确认.客户打开附件后,后来才发现自己银行账户中的资金在他们不知情的情况下被有计划地转走了.此情景中描述的是哪种类型的网络犯罪? ( )

- A. 语音钓鱼 (vishing)
- B. 域名欺骗 (pharming)
- C. 短信钓鱼 (SMiShing)
- D. 鱼叉式网络钓鱼

答案:D

解析:

### 考点

从题干攻击媒介（电子邮件）和攻击手法（冒充+欺诈链接+紧迫感）识别对应网络犯罪类型

### 核心解析

教材将网络犯罪的基础归结为一个词：信任P30。网络犯罪分子必须取得目标的信任才能成功——为此采用的手段包括冒充（impersonation）和钓鱼欺诈（phishing and spoofing）。教材进一步描述这类欺骗手法的运作方式：犯罪分子需要“说服目标点击欺诈链接”“制造一种紧迫感和来源可靠性的组合”P30。

将题干拆解对应：收到多封“看似来自该金融机构”的邮件 → 冒充（impersonation），伪造来源可靠性；“催促点击链接或打开附件” → 说服目标点击欺诈链接（fraudulent link），制造紧迫感。教材描述的行为模式与题干场景逐条吻合。

进一步区分具体类型：题干明确攻击媒介为**电子邮件**（而非电话、短信或DNS劫持），并针对某金融机构的客户实施冒充，附带恶意附件导致资金被转走。在给定选项中，这种“定向冒充特定机构并诱导点击附件”的组合最符合鱼叉式网络钓鱼（Spear Phishing）。

### 术语辨析：

- Spear Phishing（鱼叉式钓鱼）：以电子邮件为媒介，冒充特定可信实体，向定向目标发送定制化欺诈邮件，诱导点击恶意链接或附件。
- Vishing（语音钓鱼）：以电话或VoIP为媒介，冒充机构客服或权威人士来电，口头诱骗受害者透露敏感信息或执行转账。
- SMiShing（短信钓鱼）：以SMS短信为媒介，发送伪装成银行、快递或政府机构的短信，含恶意链接诱导点击。
- Pharming（域名欺骗）：以DNS/网络层为媒介，通过DNS缓存投毒或hosts篡改，将用户输入的合法网址静默重定向至假冒网站，用户全程无感知。

本题通过题干的“电子邮件”媒介和“主动发送欺诈邮件+诱导打开附件”的攻击路径，排除A（电话）、B（DNS静默重定向）、C（短信），因此D在给定选项中最符合。

### 教材原句

"The foundation of all cyber-enabled crime is trust... to convince the target to click on a fraudulent link, cybercriminals must create a combination of urgency and source reliability."

### A项错误

Vishing 的攻击媒介为电话或 VoIP 语音通话。题干明确攻击媒介为“电子邮件”，媒介层面直接排除。

### B项错误

Pharming 通过 DNS 缓存投毒或 hosts 篡改，将用户静默重定向至假冒网站——用户全程不会“收到邮件并打开附件”。攻击路径与题干不符。

### C项错误

SMiShing 的攻击媒介为 SMS 短信。题干攻击媒介为电子邮件，渠道不匹配。

### 易错提醒

四种网络钓鱼亚型的区分维度是**攻击媒介**——题干“电子邮件”一词直接排除 A（电话）和 C（短信），“收到欺诈邮件”的主动诱导路径排除 B（DNS 静默重定向）。锁定媒介后，再判断是否“定向冒充特定机构”即可确认 spear phishing。

3. 逃税是: ( )

- A. 故意不缴纳应缴税款的行为.
- B. 违规操作以少缴应缴税款.
- C. 不是重要犯罪,因为它对社会没有影响.
- D. 一个复杂的流程,其含义总是与避税相同.

答案:A

解析:

### 考点

区分逃税与避税的核心界定标准

### 核心解析

教材明确定义, 逃税指使用非法手段逃避纳税义务 (Tax evasion is the use of illegal practices to avoid paying a tax liability, P28)。选项A中“故意不缴纳应缴税款”是对该定义中最常见非法手段的直接概括——教材举例包括不申报应税收入或隐藏应税资产P28。“故意”(deliberate)一词精准对应了逃税的违法属性, 即主观上明知应缴而拒不缴纳。相比而言, 避税是合法减少税负的行为P28, 是非法的逃税与合法的避税构成教材中反复强调的对照关系。因此A最直接契合逃税的核心定义。

### 教材原句

"Tax evasion is the use of illegal practices to avoid paying a tax liability."

### B项错误

“bending the rules”暗示行为处于合法与非法之间的灰色地带——绕开或钻规则漏洞但未必直接违法。教材将“激进避税”定义为激进地解释法律而不考虑其意图或精神P28, B更接近这一概念而非严格意义上的逃税。逃税要求使用明确非法手段(如伪造记录、隐瞒收入——P123), B的描述与教材对逃税的“非法”门槛相比匹配度不够。

### C项错误

教材明确表示逃税违法且是洗钱的上游犯罪P28, 并指出金融犯罪削弱政府和经济、降低民众生活水平P41, 与“不是重要犯罪”“对社会没有影响”直接矛盾。

### D项错误: 教材持续对逃税与避税作严格区分

避税是合法减少税负的行为P28, 逃税使用非法手段P28。两者的含义边界清晰, 从不相同。选项D断言两者“总是相同”, 违背了教材的基本概念框架。

### 易错提醒

“bending the rules”(B选项英文原意)指在规则模糊处周旋, 不一定触发教材对逃税的“非法手段”标准。如果题干场景是不申报收入或伪造记录, 则匹配A; 如果题干描述的是利用税法漏洞但行为本身未违法, 则更接近避税或激进避税。核心区分线是行为是否非法, 而非是否少缴了税。

4. 一位欧盟信托和公司服务提供商的分析师在查看一位客户的财务报表和详细的分类账时,发现了一些异常活动.该客户从事机械进出口业务.哪项交易指标需要进一步上报给合规官? ( )

- A. 向位于税收优惠地区的外国公司支付公司秘书常年顾问费
- B. 海外虚拟办公室服务的支付

C. 母公司向子公司提供的用于支付机械设备运输费用的公司间贷款

D. 向在外国司法管辖区设立的无关联公司及服务提供商支付咨询费

答案:D

解析:

### 考点

识别咨询费与司法管辖区风险的组合红旗

### 核心解析

教材要求加强交易监控,尤其关注向**高风险司法管辖区**的个人或中介支付的“咨询费”P27;教材案例还展示了通过虚增咨询费、伪造发票和壳公司掩盖非法资金流动的情形P26。同时,交易行为风险指标包括偏离预期模式、异常大额跨境交易或复杂支付结构P307。D涉及向外国司法管辖区的无关联公司及服务提供商支付咨询费,在给定选项中与教材所说的“咨询费风险”最接近,因此选择D。不过,“外国司法管辖区”并不等同于“高风险司法管辖区”,因此D只是相对匹配项,不能仅凭“外国”这一要素直接判定为高风险交易。

### 教材原句

"Enhance transaction monitoring for suspicious activities, especially regarding "consultancy fees"

### A项错误

教材指出,犯罪分子可能选择监管宽松或税收优惠的司法管辖区来隐藏活动、减少税负P76,离岸公司也通常设立在低税或高保密司法管辖区P127。但公司秘书本身承担记录、年报和公司治理职责P126,题干没有给出虚假服务、异常金额、空壳结构或隐藏受益所有权等附加事实,因此A的交易风险不能仅由“税收优惠地区”和“公司秘书服务费”直接确定。

### B项错误

题干只说支付海外虚拟办公室服务费,没有提供该服务与客户业务不符、金额异常或交易结构复杂等事实。实际交易行为需结合客户预期模式判断是否存在偏离P307,现有信息不足以使B比D更直接。

### C项错误

教材把缺乏合法经济联系或商业理由的无关联第三方贷款视为风险P128。本项是母公司向子公司提供、且用于支付机械运输费用的关联方融资,题干给出了业务用途,不能直接套用该红旗。

### 易错提醒

判断咨询费风险时,要同时核对司法管辖区风险等级、服务真实性、金额合理性、交易目的和受益所有权。

“外国司法管辖区”不自动等于“高风险司法管辖区”;本题选择D,是因为它在现有选项中最接近教材关于高风险地区咨询费的风险提示。

5. 一家公司的财务部门员工听说公司内部正在调查可能存在的欺诈行为,于是辞职并消失了.如果在她辞职之前就已对其进行观察,哪些员工特征会被视为危险信号?(选择两项。)( )

A. 该员工最初来自高风险司法管辖区.

B. 这名员工有在高风险行业工作的朋友

C. 这名员工的生活方式与其收入极不相称.

D. 这位员工对于离职前一份企业财务工作的原因一直闪烁其词.

答案:C、D

解析:

## 考点

识别内部欺诈调查中员工个人行为的危险信号

## 核心解析

欺诈可能由员工实施，内部调查也可能源于员工欺诈P324、P350。在员工尽职调查（KYE）框架下，所有新员工都应接受背景调查，具体可能包括联系前雇主和信用检查，并应在任职期间持续检查其合规情况P324。因此，员工对上一份企业财务工作的离职原因持续闪烁其词，会使其任职经历难以核实，对应D。对于C项，信用检查说明员工财务状况属于KYE观察范围；欺诈三角还指出，赌博或其他债务等财务问题可能形成实施欺诈的压力P29。Goodwish Jade案例进一步显示，月薪约2500美元的企业经理购买高价值珠宝时，其消费能力会引起关注P130。因此，生活方式明显超出收入和刻意回避既往任职情况，都是值得进一步核查的员工风险信号。

## A项错误

教材将高风险司法管辖区作为客户或交易对手的风险维度P122，并非员工出生地或来源地本身的内部欺诈红旗。题干关注员工的诚信和可核查行为，因此A与题干主体不如C、D直接匹配。

## B项错误

教材中的行业风险用于评估客户本人从事的现金密集型或其他高风险业务P312，而B说的是员工朋友所在行业。朋友的行业既不能证明员工本人参与高风险业务，也不能直接反映其诚信风险，与员工欺诈风险的关联更间接。

## 易错提醒

本题容易混淆的是把客户风险评估中的地理或行业指标直接套用到员工筛查。判断员工内部欺诈风险时，应先确认教材是否提供员工尽调或背景调查依据，再看选项是否反映可核查的诚信或异常财富问题；不能仅因员工来自某地、或其朋友从事某行业，就推断其存在内部欺诈风险。

6. 哪些犯罪活动可能构成金融犯罪或洗钱活动的上游犯罪？(选择三项。)( )

- A. 袭击
- B. 纵火罪
- C. 贿赂或腐败
- D. 诈骗
- E. 有组织犯罪或敲诈勒索罪

答案:C、D、E

解析:

## 考点

判断上游犯罪的范畴：需产生可用于洗钱的非法收益

## 核心解析

上游犯罪指其收益可导致洗钱起诉的特定非法活动P21。题干问哪些犯罪活动“可能构成”上游犯罪，核心判断标准是该犯罪是否产生非法资金或收益。教材在FATF指定的21类上游犯罪清单中明确列出：参与有组织犯罪集团和敲诈勒索P21、腐败和贿赂P22、欺诈P22。贿赂或腐败通过权力滥用获取财务利益P25，欺诈是为获取不正当利益而进行的故意欺骗P29，有组织犯罪或敲诈勒索涉及系统性金融犯罪P21——三者均直接产生非法收益，因此必然属于上游犯罪。

## 教材原句

"Predicate crimes are specified unlawful activities whose proceeds can give rise to prosecution for money laundering."

### A项错误

袭击 (Assault) 通常不直接产生财务收益或非法资金。上游犯罪的核心特征是产生可用于洗钱的“proceeds” (收益), 而袭击本身不以获取经济利益为必然结果, 匹配度不如C、D、E直接涉及非法资金产生的犯罪类型。

### B项错误

纵火罪 (Arson) 一般不直接产生非法资金收益。虽然教材将“谋杀和严重身体伤害”列入上游犯罪清单, 但附有“driven by financial gain”的限定P22, 纵火未被列入。除非纵火系为获取保险金等财务目的 (此时更接近欺诈), 否则匹配度不及C、D、E。

### 易错提醒

不是所有刑事犯罪都能成为上游犯罪。上游犯罪的必备要素是产生“proceeds” (非法收益)。纯粹的暴力犯罪 (如袭击) 因不必然产生非法资金, 不在FATF清单中; 纵火未单独列入清单, 但若以财务利益为目的 (如骗保), 可能归入欺诈范畴。教材在“Murder and grievous bodily injury”条目下特别标注了“motivated by financial gain” P22, 说明暴力犯罪是否能成为上游犯罪取决于是否具备财务动机, 这是区分此类选项的关键。

7. 一家银行正在为即将进行的监管审查做准备,此前的一次监管审查发现该行的反洗钱计划存在不足.自上次审查以来,该行已改进了书面反洗钱计划,聘请了一位经验丰富的反洗钱合规官,并采取了行动以彰显其强大的合规文化.目前,该行正专注于处理交易监控案件的积压,并完成对其制裁筛查程序的改进.以下哪两项是正确的? (选择两项.) ( )

- A. 尽管该银行已解决了许多先前存在的问题,但仍有可能面临全球金融机构的次级制裁。
- B. 如果该银行无法证明其在解决先前问题方面已取得持续改进,可能会面临民事或刑事处罚。
- C. 尽管银行已解决了许多先前存在的问题,但仍有可能面临监管机构要求其整改反洗钱计划的指令所带来的风险。

答案:B、C

解析:

### 考点

识别监管审查后银行面临的处罚与整改指令风险,并区分次级制裁的适用前提。

### 核心解析

银行虽已改进书面计划、聘请合规官并展示合规文化,但交易监控积压和制裁筛查改进尚未完成,说明整改成效尚未充分证明。教材指出,反洗钱或制裁合规失败可能导致民事或刑事处罚P23,因此B符合题干所述的持续改进风险。教材案例还表明,监管机构可以要求金融机构接受独立监督、全面改进风险管理并定期报告整改进展P242,因此即使银行已经采取措施,仍可能面临整改指令,C更直接对应这一风险。

### A项错误

次级制裁通常需要与受制裁对象发生相关交易等具体制裁违法事实。题干只描述银行反洗钱计划整改尚未完成,没有提供此类交易事实,不能由一般整改不足直接推出次级制裁风险。

### 易错提醒

“已经开始整改”不等于“已证明持续有效”。本题现列选项中，B对应处罚风险，C对应监管整改指令风险；不要把反洗钱计划缺陷直接等同于次级制裁。

8. 公司内部的货物和服务供应可能因腐败而受到影响,尤其是索贿和收受贿赂、回扣,原因在于:(选择两项。)( )

- A. 某些承包商可能会受到优待，使他们在投标过程中有机会抬高利润空间。
- B. 未中标者将被告知决定，并获提供授予合同的详细理由。
- C. 采购和合同流程涉及招标过程的管理，而这一过程可能缺乏足够的监督。
- D. 发布投标信息。

答案:A、C

解析：

### 考点

识别腐败机会：缺乏监督和内控如何为回扣贿赂创造条件

### 核心解析

欺诈三角理论指出，机会是欺诈发生的三个主要原因之一，“机会通常由机构内部缺乏有效的内部控制提供” P29。在采购场景中，当招标流程缺乏足够监督时，便为索贿、收受回扣等腐败行为创造了条件——这正是选项C所描述的核心事实。同时，教材在阐述政治敏感人物腐败风险时给出了一个典型模式：“腐败可能表现为政治敏感人物将政府合同导向某组织以换取回扣” P58。这一机制与选项A“承包商在投标过程中受优待、抬高利润空间”高度吻合：承包商获得中标优待后，有能力在报价中预留回扣空间，腐败由此发生。题干问的是“公司内部货物服务供应为何易受腐败影响”，A和C分别从利益输送手段和制度漏洞两个层面回答了原因。

### 教材原句

"Opportunity is often provided by a lack of effective internal controls within an institution."

### B项错误

“告知未中标者决定并给出详细理由”会提高招标透明度，有助于减少而非助长腐败。

### D项错误

“发布投标信息”属于信息公开措施，会增加透明度，而不是制造索贿或回扣机会。

### 易错提醒

区分“腐败的机会条件”和“腐败的行为表现”：选项C指向机会条件（缺乏监督），选项A指向行为表现（优待承包商）。教材将二者联系起来——缺乏内控P29为回扣输送P58提供了温床。判断时自问：该选项是在描述“为什么能发生”还是“发生了什么”。